Ordinacions i reglaments

Decret

Decret de data 26-2-2021 d'aprovació del Reglament de prestacions socials.

Exposició de motius

D'acord amb el que disposen els articles 4.13 i 4.16 de la Llei qualificada de delimitació de competències dels comuns, de data 4 de novembre de 1.993, i la Llei 19/2017, del 20 d'octubre, qualificada de modificació de la Llei qualificada de delimitació de competències dels comuns.

Vist el decret legislatiu del 30 de maig del 2018 de publicació del text refós de la Llei 6/2014, del 24 d'abril, de serveis socials i sociosanitaris.

Vist el Decret d'aprovació del Reglament de prestacions socials del 5 de setembre del 2013.

En la sessió ordinària de Consell de Comú de data 25 de febrer de 2021, s'aprova el següent:

Decret d'aprovació del Reglament de prestacions socials

Capítol primer. Disposicions generals

Article1. *Objecte*
L'objecte d'aquest Reglament és definir la tipologia de les prestacions socials, l'establiment dels requisits i la regulació del procediment per a la seva concessió, amb càrrec al pressupost del Comú d'Encamp.

Article 2. *Definició de les prestacions socials*
1. Les prestacions socials són aquells ajuts, subvencions i de programes socials especialitzats, concebuts com un complement dels sistemes de protecció social. La seva finalitat és promoure l'autonomia i la inserció de persones i famílies, i cobrir-ne les necessitats amb l'oferiment d'una de les prestacions definides en el present reglament, i tenint en compte els principis generals establerts a la normativa aplicable en aquesta matèria.

2. Les prestacions tenen caràcter voluntari, poden ser revocades i modificades en tot moment tenint en compte la situació socioeconòmica del beneficiari. La concessió de la prestació social no genera cap dret adquirit sobre les prestacions que s'atorguen.

3. L'atorgament d'aquestes prestacions queda supeditat al pressupost aprovat anyalment per aquest concepte.

Capítol segon. Regulació de les prestacions

Article 3. *Classes de prestacions*
1. Les classes de prestacions són les següents:

a) Prestació econòmica indirecta. És una subvenció dels serveis i activitats que organitza el Comú o un ajut pel pagament dels tributs i preus públics de la parròquia d'Encamp o d'aquells serveis que es presten en virtut de convenis amb altres organismes públics o privats.

b) Prestació econòmica directa. És aquell ajut atorgat a la persona beneficiària amb l'objectiu de cobrir-ne les necessitats, potenciar-ne l'autonomia i garantir-ne els drets fonamentals.

Dipòsit legal: AND.2-2015

2. La durada de les prestacions socials és:

a) Puntual. És aquella que té per objecte cobrir una necessitat concreta.

b) Periòdica. És aquella que té per objecte cobrir una necessitat en un temps determinat.

c) Indefinida. És aquella que té per objecte cobrir una necessitat mentre no canviï la situació que en va generar la percepció.

Article 4. *Serveis i activitats organitzats pel Comú per les quals es poden rebre prestacions*
Els serveis i les activitats que organitza el Comú el preu de les quals és susceptible de ser subvencionat són:

a) Infància i Joventut:
Activitats de vacances escolars
Activitats de l'Àrea de Jovent
Escoles Bressol
Llaç d'Animació
Activitats extraescolars per a menors entre 2 i 16 anys. Es limita a dues activitats per infant i per curs escolar.

b) Gent gran: Menjador Activitats dirigides

c) Població en general:
Serveis i activitats organitzats pel Comú
Serveis prestats en virtut dels convenis amb altres organismes públics o privats

d) Excepcionalment, prèvia valoració dels serveis socials del Comú d'Encamp, es pot acordar ampliar el número d'activitats extraescolars que un infant pot realitzar o la prestació d'un servei que qualsevol persona necessiti, per evitar un risc d'exclusió social o per salut.

e) La renovació de la prestació quant al preu o de la gratuïtat o l'obtenció d'una nova prestació queden condicionades en tots els casos a l'obtenció d'un certificat d'assistència a l'activitat sol·licitada lliurat per la persona responsable de l'activitat o servei.

Article 5. *Prestacions socials excepcionals*
1. Es poden concedir prestacions socials excepcionals a les persones que es troben en algun dels supòsits no previstos en l'article 4 d'aquest reglament, sempre que es consideri que existeix una situació greu de necessitat per motius de salut amb la justificació mitjançant un certificat mèdic del metge especialista referent, o bé per motius d'exclusió social amb un informe previ dels serveis socials. S'entén per exclusió social totes aquelles situacions que no permeten a una persona o família poder accedir a certs recursos o serveis amb normalitat, per un problema econòmic o de caràcter social.

2. S'inclouen en aquesta categoria, l'ajut pel pagament de la taxa d'higiene pública i pel pagament de l'impost del Foc i Lloc previstos a l'Ordinació tributària comunal.

Article 6. *Beneficiaris*
Es consideren beneficiaris les persones individuals i les unitats familiars de convivència que es troben en alguna de les situacions de necessitat previstes en el present reglament.

Es considera unitat de convivència la unitat familiar formada per persones que conviuen en un mateix domicili, que són família monoparental o estan casades o formen una unió estable de parella o en unió civil i els familiars del sol·licitant fins a segon grau o els representants legals o les persones en una situació assimilable.

Article 7. *Requisits per a la concessió de les prestacions*
1. Per accedir a les prestacions socials s'han de complir els requisits següents:

a) Ser andorrà o titular d'un permís de residència d'immigració.

Dipòsit legal: AND.2-2015

b) Ser resident a la parròquia d'Encamp

c) No disposar de recursos econòmics suficients per fer front a la despesa per la qual se sol·licita la prestació.

d) Obtenir la valoració favorable, prèvia verificació de les dades requerides.

Article 8. *Drets i obligacions dels beneficiaris*

1. Els beneficiaris tenen dret de:

a) Rebre informació sobre la prestació sol·licitada pel departament encarregat dels serveis socials.

b) La protecció de la seva intimitat i de la confidencialitat de les seves dades i de les seves famílies, d'acord amb el que s'estableix a la normativa vigent en matèria de protecció de dades.

c) Renunciar per escrit, voluntàriament, a la prestació concedida.

2. Els beneficiaris s'han d'acollir als requeriments següents:

a) L'atorgament de les prestacions socials suposarà acceptar el compliment de les condicions establertes pel Comú.

b) Comunicar per escrit al Comú qualsevol canvi en la situació que es va tenir en compte per a l'atorgament de la prestació, així com la recepció d'altres ajudes pel mateix concepte.

c) Col·laborar amb els serveis socials que intervenen en el procés de valoració i seguiment de la prestació.

d) Reintegrar el cost de les prestacions socials percebudes indegudament.

e) Comunicar qualsevol causa d'extinció o suspensió.

Capítol tercer. Procediment per atorgar les prestacions

Article 9. *Sol·licitud*

1. La sol·licitud de prestació social es pot obtenir al Servei de Tràmits, al departament encarregat dels serveis socials o a la pàgina web comunal.

2. Pot sol·licitar les prestacions socials la persona beneficiària que la sol·licita o, en el seu cas, el seu representant legal.

3. El sol·licitant ha de presentar la sol·licitud omplerta i signada al departament encarregat dels serveis socials.

4. Amb la sol·licitud s'han d'adjuntar els documents següents:

a) Una còpia del document d'identitat o passaport.

b) Per famílies monoparentals amb fills a càrrec, justificant d'aquesta situació.

c) Document acreditatiu del representant legal, si s'escau.

d) Declaració jurada de no rebre altres ingressos que els declarats, que les dades declarades són certes i veraces, i que no és titular al Principat, llevat de la residència habitual, ni a l'estranger, de cap habitatge en plena propietat de domini o indivís, ni dret real d'ús sobre el mateix.

e) Extracte bancari dels darrers dotze mesos i posició bancària de totes les entitats bancàries on la persona sol·licitant i els membres de la unitat de convivència tinguin compte, així com el certificat de no compte de la resta d'entitats bancàries.

f) Extracte de punts de la CASS

g) Document de consentiment de verificació de dades.

h) Qualsevol altre document que li requereixi el departament encarregat dels serveis socials, de forma motivada, per resoldre la sol·licitud.

Dipòsit legal: AND.2-2015

Article 10. *Valoració de la prestació i potestat de comprovació de les dades*
Els serveis socials del Comú d'Encamp valoren i verifiquen la documentació presentada de conformitat amb els requisits establerts en aquest Reglament.

Una vegada resolta la sol·licitud, el Comú, a través dels serveis socials, pot revisar l'atorgament de la prestació i comprovar la veracitat de les dades i la documentació presentada.

Si en aquesta revisió s'observen possibles errors o omissions als requisits establerts en aquest reglament, quedarà sense efecte la prestació atorgada, prèvia comunicació al beneficiari de les mateixes.

La falsedat o l'ocultació d'informació en les dades comporta la revocació de la prestació i el reintegrament de l'import de les mateixes.

Tanmateix, una vegada atorgada favorablement, el departament encarregat dels serveis socials realitza un seguiment de la prestació social i, en cas d'incidències rellevants, ho comunicarà a la comissió.

Quan es constati que la persona beneficiària, per segon any consecutiu, no justifica una activitat remunerada de forma motivada, es pot proposar una reducció del 50% de la prestació, i al tercer any consecutiu, si tampoc es justifica una activitat remunerada de forma motivada, es pot desestimar l'atorgament de la prestació, prèvia valoració del treballador social.

Els barems per atorgar les prestacions socials seran aprovats anyalment pel Comú d'Encamp. (annex 1)

Pel que fa a la residència del beneficiari a la parròquia, es valorarà mitjançant la comprovació de dades que consten al cens, si s'escau, mitjançant demanda d'aportació de documentació complementària com el contracte de lloguer i/o altre que acrediti la residència efectiva i permanent a la parròquia.

El nucli de convivència serà verificat pels serveis socials mitjançant consulta al cens de població i amb la verificació del domicili.

Article 11. *Règim de compatibilitats*
L'obtenció de les prestacions socials establertes en aquest reglament són incompatibles amb altres ajuts atorgats amb la mateixa finalitat en el mateix període de temps, per organismes públics o privats, nacionals o estrangers.

Les prestacions socials són compatibles quan la seva finalitat és diferent o quan es tracta d'una prestació complementària amb una altre organisme públic o privat.

Article 12. *Tramitació de l'expedient i proposta de resolució*
Una vegada registrada la sol·licitud i la documentació requerida, el treballador social, en un termini màxim d'un mes, haurà de trametre l'informe i la proposta a la Comissió encarregada dels serveis socials.

Article 13. *Procediment especial d'urgència*
Per la tramitació de prestacions socials amb caràcter d'urgència el procediment és el següent:

a) La sol·licitud es presenta directament al departament encarregat dels serveis socials.

b) El treballador social ha d'efectuar un informe en un termini màxim de 24h a la Junta de Govern, i en trametrà còpia a la Comissió encarregada dels serveis socials.

c) Es pot eximir de l'aportació inicial d'algun document tenint en compte el caràcter d'urgència.

d) La Junta de Govern resoldrà en un termini màxim de 5 dies l'atorgament de la prestació.

Article 14. *Resolució i notificació*
1. La Comissió encarregada dels serveis socials trametrà a la Junta de Govern la valoració de la demanda de prestació i la proposta de resolució corresponent, perquè decideixi respecte del seu atorgament.

2. La resolució contindrà:

Dipòsit legal: AND.2-2015

a) La classe de prestació que s'atorga i els seus beneficiaris.

b) La durada de la prestació.

c) L'import i forma de pagament.

d) La finalitat per la qual ha estat concedida.

e) Les condicions a les quals se sotmet l'atorgament.

3. La resolució s'ha de notificar a la persona interessada, llevat del procediment específic d'urgència establert en l'article 13, dins del termini màxim de dos mesos, comptats a partir de la data d'entrada de la sol·licitud al departament encarregat dels serveis socials o des del moment de l'aportació de les dades complementàries que se li exigeixin. La resolució ha de ser motivada i a d'indicar que es pot interposar recurs per la via administrativa i contenciosa.

Article 15. *Forma de pagament*
Per les prestacions econòmiques directes es pagarà el servei o l'activitat sol·licitada directament a les entitats o empreses col·laboradores proveïdores mitjançant transferència bancària.

Article 16. *Extinció de la prestació*
Les prestacions s'extingeixen pels motius següents:

a) Per la finalització del termini establert.

b) Quan desapareixen els motius que van originar l'atorgament.

c) Quan es comprovi que la informació proporcionada ha estat alterada i no dona lloc a la prestació.

d) Per deixar de residir a la parròquia d'Encamp.

e) Per la millora de la situació socioeconòmica, si implica la pèrdua permanent dels requisits de necessitat o de risc d'exclusió social.

f) Per a les activitats i serveis, quan es comprova la manca d'assistència injustificada per part de l'usuari.

g) Si, per qualsevol motiu s'anul·la l'activitat o el servei deixa de ser prestat.

h) Per renúncia escrita del titular.

i) Per defunció del beneficiari.

j) Per omissió de comunicació d'alguna de les obligacions establertes en aquest Reglament.

k) L'omissió o falsedat en els documents i dades lliurades als efectes d'acreditar els requisits.

Article 17. *Suspensió i retorn de la prestació*
1. La prestació podrà ser suspesa quan la persona beneficiària no atengui de manera justificada els requeriments que el Comú dugui a terme per comprovar la continuïtat del compliment dels requisits per ser beneficiari de la prestació social concedida.

2. En aquest cas, el Comú notificarà per escrit aquesta suspensió i atorgarà un termini de 10 dies hàbils als efectes que compleixi amb el requeriment realitzat i/o realitzi les al·legacions que consideri escaients. Transcorregut l'indicat termini el Comú pot resoldre de forma motivada l'extinció de la prestació.

3. Els perceptors de les prestacions socials o els membres de la unitat familiar o de convivència estan obligats a comunicar al Comú d'Encamp que s'ha produït alguna de les causes d'extinció de l'article 16 o de suspensió indicades als apartats 1 i 2 d'aquest article i, si escau, han de reintegrar les quanties corresponents.

Article 18. *Comunicació de l'extinció o suspensió de la prestació*
A proposta de la Comissió d'Afers Socials, la Junta de Govern, decidirà en relació amb l'extinció o la suspensió de les prestacions atorgades i en el seu cas, el reintegrament de les mateixes, mitjançant una resolució

Dipòsit legal: AND.2-2015

motivada que serà notificada a la persona beneficiària i susceptible de recurs per la via administrativa i contenciosa.

L'incompliment de les condicions imposades en la resolució de l'atorgament, així com el falsejament del motiu que origina la prestació social, comportarà deixar-lo sense efecte. Addicionalment i per als casos de falsejament, la persona beneficiària haurà de retornar els imports rebuts en concepte de prestació social, procedint l'Administració si cal a l'execució forçosa o a reclamacions per la via judicial.

Disposició transitòria

Les sol·licituds que s'estiguin tramitant a la data d'entrada en vigor d'aquest Reglament de prestacions socials es continuen regint per les disposicions del reglament vigent a la data de l'entrada de la sol·licitud, llevat que les disposicions substantives d'aquesta modificació siguin més beneficioses a la persona beneficiària, en quin cas s'aplica aquesta.

Disposició derogatòria

Queden derogades totes les disposicions de rang igual o inferior que s'oposin a l'establert en el present reglament, en especial, el decret d'aprovació del Reglament de prestacions socials del 5 de setembre del 2013.

Disposició final

El present Reglament de prestacions socials entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al *Butlletí Oficial del Principat d'Andorra.*

Informació que es fa pública per a coneixement general.

Encamp, 26 de febrer del 2021

Laura Mas Barrionuevo
Cònsol major

Annex 1. Barems prestacions socials

Despeses mensuals de la unitat de convivència:

Lloguer pis / Hipoteca	**Preu real***
Manutenció (+50% a partir de la 2ª persona)	314,31 € (157,15 €)
Telèfon	42 €
Llum	Càlcul mitjà 12 mesos
Calefacció	Consum real
Assegurances complement CASS, pis i vida	Preu real
Préstecs	Només es tindran en compte si són per motius de salut o per circumstàncies excepcionals
Altres	Despeses de salut en circumstàncies excepcionals

*Segons preu de mercat, segons m2 de l'habitatge i per membres de la família.

Ingressos mensuals de la unitat de convivència:

Rendes del treball i del capital
Pensions
Prestacions i ajudes d'altres institucions
Altres

Dipòsit legal: AND.2-2015

Una vegada els serveis socials han calculat la diferència entre les despeses i els ingressos de la unitat de convivència, amb el saldo resultant i tenint en compte el cost del servei o prestació, així com la posició bancària, s'apliquen els barems definits segons les modalitats següents:

1. Cost mensual del servei o prestació a partir de 160€:

Saldo	% a exonerar
De 0 € a 300 €	100%
De 301 € a 500 €	90 %
De 501 € a 600 €	80%
De 601 € a 700 €	70%
De 701 € a 800 €	60%
De 801 € a 1.000 €	50%

*Per ser beneficiari d'una prestació social la posició econòmica bancària del nucli familiar ha de ser inferior a 5.000 €

2. Cost mensual del servei o prestació entre 51 € i 160 €:

Saldo	% a exonerar
De 0 € a 200 €	100%
De 201 € a 300 €	90 %
De 301 € a 400 €	80%
De 401 € a 500 €	70%
De 501 € a 600 €	60%
De 601 € a 700 €	50%

*Per ser beneficiari d'una prestació social la posició econòmica bancària del nucli familiar ha de ser inferior a 2.500 €

3. Cost mensual del servei o prestació menys de 50 €:

Saldo	% a exonerar
De 0 € a 200 €	100%
De 201 € a 300 €	50%

*Per ser beneficiari d'una prestació social la posició econòmica bancària del nucli familiar ha de ser inferior a 1.000 €

Dipòsit legal: AND.2-2015